

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2021년 해외지사 종합감사

제 목 : 외부강의등 신고 불철저 및 근태처리 소홀

관계부서 : ○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 2004. 10. 28. 「임직원행동강령규정」을 정하여(이하 “행동강령규정”이라 한다) 공사 임직원의 외부강의등 신고를 규정화하였고, 공사 임직원은 e감사시스템¹⁾을 통하여 외부강의등을 신고하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다) 제10조 및 같은 법 시행령 제26조에 따르면 공직자등은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 “외부강의등”이라 한다) 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때에는²⁾ 대통령령으로 정하는 바에 따라 외부강의등의 요청명세 등을 소속기관장에게 그 외부강의를 마친 날로부터 10일 이내에 서면으로 신고하여야 하며, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니하다고 되어 있다.

1) KTO-CAS(Cyber Audit System)

2) 구(舊) 청탁금지법(2020. 5. 27. 법률 제16658호, 개정되기 전의 것) 제10조 제2항에 따르면 외부강의등에 대한 대가를 받는지 여부를 불문하고 사전 신고를 하도록 되어 있음

또한, 행동강령규정 제37조에도 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 외부강의등 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 사장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 신고하여야 하며³⁾, 외부강의등의 요청자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니하다고 되어 있다.

한편, 공사 직원은 「취업규칙」 제18조에 의거 근로시간 중 외출하고자 할 때에는 외출부에 용무와 행선지를 기재하여 소속부서 장의 허가를 받아야 하고, 같은 규칙 제33조에 의거 업무수행 상 출장이 필요한 때에는 출장명령을 받아야 하므로, 외부강의등을 시행할 때에는 그 성격과 목적, 직무관련성 등을 고려하여 외출이나 출장, 휴가 등의 적절한 근태처리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○지사는 감사대상기간(2019년 4월 ~ 2021년 3월) 중 [표] 연번 1과 같이 외부강의등을 신고하지 아니하였다.

[표] ○○지사 외부강의등 미신고 및 근태 미처리 내역(2019년 4월 ~ 2021년 3월)

연번	일자	요청기관	외부강의등 주제	참석자	근태처리	사례금
1	2019.6.5.	II ¹⁾	□□관광정책과 관광 교류현황	A	출장	없음
2	2020.11.4.	JJ	한국관광 홍보 마케팅 사례 ²⁾	A	미처리	없음

주: 1. 2019. 6. 5. ⇒⇒, (사)⇔⇔ 공동 주최로 ○○ KK에서 '2019년도 춘계 □□ 국제공동세미나'를 개최하였으며, A를 위 세미나에 초빙하였음[II 대학원 무역학과 20190516-12(2019.5.17.)]

2. ○○지사가 JJ에 직접 제안한 강의로 외부강의등 신고 대상은 아님

자료: ○○지사 제출자료 재구성

3) 구(舊) 행동강령규정(2020. 4. 17., 개정되기 전의 것) 제37조에 따르면 외부강의등에 대한 대가를 받는지 여부를 불문하고 사전 신고를 하도록 되어 있고, 사전 신고가 곤란한 경우 외부강의등을 마친 날로부터 2일 이내에 신고하도록 되어 있음

그리고 ○○지사 A는 [표] 연번 2의 강의에 참석하면서 근무지와 가깝다는 이유로 「취업규칙」에 따른 적절한 근태처리도 실시하지 아니하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○지사는 사례금이 없는 관계로 외부강의등 신고대상이 아닌 것으로 관련 규정을 잘못 인지하여 업무를 미흡하게 처리했다는 점을 인정하였고, 향후 외부강의등 신고 및 근태처리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 외부강의등 신고의무를 위반하고 근태관리를 소홀히 한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)